



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

Paraná, 09 de mayo de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 4841/2016/1/1/CA1 caratulado: **"INCIDENTE DE DEVOLUCION DE TRANSPORTADORA SUREÑA S.R.L. EN AUTOS TRANSPORTADORA SUREÑA S.R.L. POR CONTRABANDO ARTÍCULO 863- CÓDIGO ADUANERO"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la firma Transportadora Sureña SRL a fs. 33/38, contra la resolución de fs. 31 y vta., en cuanto no hace lugar a la entrega de vehículos peticionada por dicha parte. El recurso fue concedido a fs. 39.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 64 y vta.,



compareciendo en dicha oportunidad el Dr. Daniel Cedro en su carácter de apoderado de la firma Transportadora Sureña S.R.L. y el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que atento el resultado surgido de la deliberación, habré de manifestar brevemente mi voto disidente con la postura mayoritaria que entiende procedente el recurso.

En este sentido, de la atenta lectura de la resolución en crisis, advierto falencias en cuanto a la motivación de aquella, toda vez que el magistrado no funda adecuadamente su decisión en relación a lo obrado en la causa y a la concreta petición que se le efectúa.

En tal sentido, y en consonancia con cuanto sostuvo el Sr. Fiscal General, cabe destacar que el Sr. Juez a-quo enuncia una serie de argumentos generales pero no pondera el concreto pedido de la parte, a la luz de los elementos con los que contaba al momento de resolver. Ello impide su adecuada revisión por esta Alzada, configurando un vicio insalvable que no puede ser aquí soslayado,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

debiendo efectuarse un mayor esfuerzo argumentativo respecto de la valoración de los extremos particulares del caso, a fin de decidir sobre la devolución interesada.

Al respecto, reiteradamente hemos sostenido, que tratándose de nulidades absolutas, las mismas pueden ser invocadas y resueltas en cualquier estado del proceso, aún de oficio -cfr. art. 168 del C.P.P.N.- (L.S.Crim. 2008-I-153, entre otras).

En consecuencia, y oído el Sr. Fiscal General, la mentada falencia resulta una irregularidad que debe ser subsanada mediante la declaración de nulidad -art. 123 CPPN-, debiendo el Sr. Juez *a quo* emitir dentro del término de 48 horas de radicados los autos, un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas señaladas.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Y VISTOS:..., Y CONSIDERANDO: Que, analizada la cuestión venida a estudio, entiendo que corresponde la revocación del auto recurrido, habida cuenta que más allá de las alegaciones y eventuales solicitudes de la Fiscalía, ha transcurrido a la fecha prácticamente un año sin que se resuelva la



situación procesal de los choferes, pese a las particularidades de los hechos que determinaran la interdicción de los vehículos en cuestión (cfr. informe de fs. 58).

Semejante dispendio de actividad y utilización del tiempo de los justiciables sin que se verifique una actividad investigativa mínimamente seria, lejos está de habilitar sin más trámite el mantenimiento de la interdicción de los medios de transporte que, por lo demás, pertenecen a una persona diferente a la de aquellas respecto de las cuales se insinúa -sin concretarse- la imputación penal.

Es que no puede perderse de vista que conforme lo informado expresamente por el Juez a quo: "...de las constancias de autos no existe investigación en curso contra la Empresa 'Transportadora Sureña S.R.L.' ni tampoco contra sus directores (cfr. fs. 58).

Dicho esto, y a los efectos de brindar una última oportunidad al Estado de realizar los actos procesales necesarios para vincular procesalmente a la empresa propietaria de los vehículos con el ilícito insinuado, propongo al Acuerdo mantener por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

el término perentorio e improrrogable de tres (3) meses a partir de la recepción de estos actuados, la interdicción que pesa sobre los bienes en cuestión. Asimismo, debe disponerse la entrega de los camiones dominio LPT-5528 y semirremolque dominio colocado LPT 4015 y camión dominio colocado LPT 1578 a la representante legal de la firma "Transportadora Sureña SRL", en carácter de depositaria judicial, la que será efectivizada por el Magistrado, debiendo corroborar en forma previa a la entrega los extremos relativos a la titularidad dominial de los vehículos (arts. 238 del C.P.P.N.) y registrar la medida ante el Registro de la Propiedad Automotor en que los mismos se encuentran inscriptos.

Esto así porque entiendo que la situación planteada en autos obliga al Tribunal a atender tanto a los fines del proceso penal como así también a los derechos del afectado por el mismo -tercero hasta la fecha-, que reclama razonablemente el uso y goce de los bienes.

Por eso la segunda parte del art. 238 del CPPN prevé la devolución provisional de bienes afectados en calidad de depósito, con la obligación de exhibirlos cada vez que le sean requeridos (por



ejemplo, para un eventual reconocimiento de testigos o inspección en el momento del Juicio Oral).

El Dr. David Alejandro Chaulet, dijo:
Adhiere a la solución propuesta por el Dr. Daniel E. Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución de fs. 31 y vta.; mantener por el término perentorio e improrrogable de tres (3) meses a partir de la recepción de estos actuados, la interdicción que pesa sobre los bienes en cuestión y disponer la restitución de los camiones dominio LPT-5528 y semirremolque dominio colocado LPT 4015 y camión dominio colocado LPT 1578 a la representante legal de la firma "Transportadora Sureña SRL", en carácter de depositaria judicial, la que será efectivizada por el Magistrado, debiendo corroborar en forma previa a la entrega, los extremos relativos a la titularidad dominial de los vehículos (arts. 238 del C.P.P.N.) y registrar la medida ante el Registro de la Propiedad Automotor en que los mismos se encuentran inscriptos; de conformidad a los argumentos vertidos en los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/1/1/CA1

considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia G. Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CÁMARA



Fecha de firma: 09/05/2017

Alta en sistema: 10/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA

